37회 단원별모의고사특강　　부동산공법(2차) 8주차

네이버밴드-이석규의 명작공법

날짜	8월 28일	문제수	30문제	시험시간	40분	성명	

8주차 : 주택법

[1] 주택법령상 용어의 뜻에 의할 때 '주택'에 해당하지 않는 것을 모두 고른 것은?

㉠ 건축법 시행령상 용도별 건축물의 종류에 따른 다가구주택
㉡ 건축법 시행령상 용도별 건축물의 종류에 따른 연립주택
㉢ 건축법 시행령상 용도별 건축물의 종류에 따른 오피스텔
㉣ 노인복지법상 노인복지주택

① ㉠, ㉢　② ㉡, ㉢　③ ㉡, ㉣
④ ㉠, ㉡, ㉣　⑤ ㉢, ㉣

[2] 다음은 주택법령에 따른 주거전용면적의 산정기준에 관한 설명이다. 틀린 것은?

① 공동주택의 바닥면적에서 주거전용면적을 제외하고 남는 외벽면적은 공용면적에 가산한다.
② 단독주택의 주거전용면적에는 거실로 쓰이지 않는 지하실의 면적이 포함되지 않는다.
③ 단독주택의 주거전용면적은 본 건물과 분리되어 있는 창고·차고 및 화장실의 면적이 포함되지 않는다.
④ 공동주택의 주거전용면적은 외벽의 중심선을 기준으로 하여 산정한다.
⑤ 공동주택의 주거전용면적에는 2세대 이상이 공동으로 사용하는 부분과 주거용으로 사용되지 않는 부분이 포함되지 않는다.

[3] 주택법령상 용어에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 「건축법 시행령」에 따른 다세대주택은 공동주택에 해당한다.
② 「건축법 시행령」에 따른 오피스텔은 준주택에 해당한다.
③ 주택단지에 해당하는 토지가 폭 8미터 이상인 도시계획예정도로로 분리된 경우, 분리된 토지를 각각 별개의 주택단지로 본다.
④ 주택에 딸린 자전거보관소는 복리시설에 해당한다.
⑤ 도로 · 상하수도 · 전기시설 · 가스시설 · 통신시설 · 지역난방시설은 기간시설(基幹施設)에 해당한다.

[4] 주택법령상 하나의 주택단지로 보아야 하는 것은?

① 폭 15m의 일반도로로 분리된 주택단지
② 고속도로로 분리된 주택단지
③ 폭 10m의 도시계획예정도로로 분리된 주택단지
④ 자동차 전용도로로 분리된 주택단지
⑤ 보행자 및 자동차의 통행이 가능한 도로로서 「도로법」에 의한 지방도로 된 주택단지

[5] 주택법령상 용어에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 주택단지란 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획의 승인을 받아 주택과 그 부대시설 및 복리시설(福利施設)을 건설하거나 대지를 조성하는 데 사용되는 일단(一團)의 토지를 말한다.
② 국민주택규모란 주거의 용도로만 쓰이는 면적("주거전용면적")이 1호(戶) 또는 1세대당 85제곱미터 이하인 주택(수도권을 포함한 도시지역이 아닌 읍 또는 면 지역은 1호 또는 1세대당 주거전용면적이 100제곱미터 이하인 주택을 말한다)을 말한다.
③ 주택이란 세대의 세대원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말한다.
④ 토지임대부 분양주택이란 토지의 소유권은 사업계획의 승인을 받아 토지임대부 분양주택 건설사업을 시행하는 자가 가지고, 건축물 및 복리시설 등에 대한 소유권은 주택을 분양받은 자가 가지는 주택을 말한다.
⑤ 주택단지의 입주자 등의 생활복리를 위한 어린이놀이터, 근린생활시설, 유치원, 주민운동시설 및 경로당 등의 공동시설을 복리시설이라 한다.

[6] 주택법령상 도시형 생활주택에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 도시형 생활주택은 세대수가 300세대 미만이어야 한다.
② 「수도권정비계획법」에 따른 수도권의 경우 도시형 생활주택은 1호(戶) 또는 1세대 당 주거전용면적이 85제곱미터 이하이어야 한다.
③ 하나의 건축물에는 단지형 연립주택 또는 단지형 다세대주택과 아파트형 주택을 함께 건축할 수 없다.
④ 도시형 생활주택에는 분양가상한제가 적용되지 아니한다.
⑤ 준주거지역에서 아파트형주택과 도시형생활주택 외의 주택을 함께 건축할 수 없다.

[7] 주택법령상 준주택에 해당하는 것은?

① 여관 및 여인숙
② 제2종 근린생활시설에 해당하지 않는 다중생활시설
③ 주택에 해당하지 않는 지역아동센터
④ 「청소년활동진흥법」에 따른 유스호스텔
⑤ 공관

[8] 주택법령상 「공동주택관리법」에 따른 행위의 허가를 받거나 신고를 하고 설치하는 세대구분형 공동주택이 충족하여야 하는 요건에 해당하는 것을 모두 고른 것은?(단, 조례는 고려하지 않음)

㉠ 하나의 세대가 통합하여 사용할 수 있도록 세대 간에 연결문 또는 경량구조의 경계벽 등을 설치할 것
㉡ 구분된 공간의 세대수는 기존 세대를 포함하여 2세대 이하일 것
㉢ 세대별로 구분된 각각의 공간마다 별도의 욕실, 부엌과 구분 출입문을 설치할 것
㉣ 구조, 화재, 소방 및 피난안전 등 관계 법령에서 정하는 안전 기준을 충족할 것

① ㉠, ㉡, ㉢　　② ㉠, ㉡, ㉣
③ ㉠, ㉢, ㉣　　④ ㉡, ㉢, ㉣
⑤ ㉠, ㉡, ㉢, ㉣

[9] 주택법령상 등록사업자에 대한 다음 설명으로서 틀린 것은?

① 주택건설사업 또는 대지조성사업의 등록을 하려는 자는 원칙적으로 자본금 3억원(개인인 경우에는 자산평가액 6억원) 이상이라야 한다.
② 주택건설사업의 경우에는 건축분야기술자 1인 이상, 대지조성사업의 경우에는 토목분야기술자 1인 이상 및 사업의 수행에 필요한 사무장비를 갖출 수 있는 사무실 면적이 확보되어야 한다.
③ 「부정수표단속법」 또는 이 법을 위반하여 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 등록을 할 수 없다.
④ 등록사업자가 등록증의 대여 등을 한 경우에는 그 등록을 말소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 정지를 명할 수 있다.
⑤ 등록사업자는 등록사항에 변경이 있는 때에는 국토교통부령이 정하는 바에 의하여 변경사유가 발생한 날부터 30일 이내에 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

[10] 주택법령상 주택건설사업의 등록과 주택건설사업자에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 지방자치단체가 30호의 단독주택을 건설하는 주택건설사업을 시행하려면 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.
② 지방공사가 20세대의 도시형 생활주택을 건설하는 주택건설사업을 시행하려면 국토교통부장관에게 등록하여야 한다.
③ 등록사업자는 등록사항에 변경이 있으면 변경 사유가 발생한 날부터 60일 이내에 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.
④ 세대수를 증가하지 않는 리모델링주택조합이 그 구성원의 주택을 건설하는 경우에는 한국토지주택공사와 공동으로 사업을 시행하여야 한다.
⑤ 거짓으로 주택건설사업을 등록하여 그 등록이 말소된 후 2년이 지나지 아니한 자는 주택건설사업의 등록을 할 수 없다.

[11] 주택법령상 모집주체가 지역주택조합의 조합원을 모집하기 위하여 광고를 하는 경우 포함되어야 하는 내용을 모두 고른 것은?

㉠ "지역주택조합의 조합원 모집을 위한 광고"라는 문구
㉡ 주택조합의 설립 인가일
㉢ 조합임원의 대표권을 제한하는 경우에는 그 내용
㉣ 주택건설대지의 사용권원 및 소유권을 확보한 비율

① ㉠, ㉡　　② ㉠, ㉣
③ ㉠, ㉡, ㉢　　④ ㉡, ㉢, ㉣
⑤ ㉠, ㉢, ㉣

[12] 주택법령상 주택조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 국민주택을 공급받기 위하여 설립한 직장주택조합을 해산하려면 관할 시장·군수·구청장의 인가를 받아야 한다.
② 주택을 마련하기 위하여 주택조합설립인가를 받으려는 자는 해당 주택건설대지의 50퍼센트 이상에 해당하는 토지의 사용권원 및 해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보하여야 한다.
③ 주택조합의 발기인은 조합원 모집 신고를 하는 날 주택조합에 가입한 것으로 본다. 이 경우 주택조합의 발기인은 그 주택조합의 가입 신청자와 동일한 권리와 의무가 있다.
④ 지역주택조합의 설립인가 후 조합원이 사망하였더라도 조합원 수가 주택건설예정세대수의 50퍼센트 이상을 유지하고 있다면 조합원을 충원할 수 없다.
⑤ 지역주택조합이 설립인가를 받은 후에 조합원을 추가모집한 경우에는 주택조합의 변경인가를 받을 필요가 없다.

[13] 주택법령상 지역주택조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 지역주택조합의 설립인가를 받기 위하여 조합원을 모집하려는 자는 해당 주택건설대지의 50퍼센트 이상에 해당하는 토지의 사용권원을 확보하여 국토교통부장관에게 신고하고 공개모집의 방법으로 조합원을 모집하여야 한다.

② 시장·군수·구청장은 주택조합이 「주택법」 제94조에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우에는 주택조합의 설립인가를 취소하여야 한다.

③ 조합설립인가신청일부터 해당 조합주택의 입주가능일까지 주거전용면적 100m²의 주택 1채를 보유하고, 6개월 이상 동일 지역에 거주한 세대주인 자는 조합원의 자격이 있다.

④ 조합원은 조합규약으로 정하는 바에 따라 조합에 탈퇴 의사를 알리고 탈퇴할 수 있으며, 탈퇴한 조합원(제명된 조합원을 포함한다)은 조합규약으로 정하는 바에 따라 부담한 비용의 환급을 청구할 수 있다.

⑤ 조합설립 인가 후 조합원으로 추가모집되는 자가 조합원 자격 요건을 갖추었는지를 판단할 때에는 사업계획승인신청일을 기준으로 한다.

[14] 주택법령상 리모델링주택조합이 공동주택의 리모델링 허가를 받기 위한 동의비율에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

> 주택단지 전체를 리모델링하는 경우에는 주택단지 전체 구분소유자 및 의결권의 각 (㉠)퍼센트 이상의 동의와 각 동별 구분소유자 및 의결권의 각 (㉡)퍼센트 이상의 동의를 받아야 하며, 동을 리모델링하는 경우에는 그 동의 구분소유자 및 의결권의 각 (㉢) 퍼센트 이상의 동의를 받아야 한다.

① ㉠: 50, ㉡: 50, ㉢: 75　② ㉠: 50, ㉡: 75, ㉢: 50
③ ㉠: 75, ㉡: 50, ㉢: 50　④ ㉠: 75, ㉡: 50, ㉢: 75
⑤ ㉠: 75, ㉡: 75, ㉢: 50

[15] 주택법령상 주택조합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주택조합의 발기인 또는 임원은 원활한 사업추진과 조합원의 권리 보호를 위하여 연간 자금운용 계획 및 자금 집행 실적 등 국토교통부령으로 정하는 서류 및 자료를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 매년 정기적으로 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

② 지역주택조합 또는 직장주택조합의 설립인가를 받기 위하여 조합원을 모집하려는 자는 해당 주택건설대지의 50퍼센트 이상에 해당하는 토지의 사용권원을 확보하여 관할 시장·군수·구청장에게 신고하고, 공개모집의 방법으로 조합원을 모집하여야 한다.

③ 주택조합과 등록사업자가 공동으로 사업을 시행하면서 시공할 경우 등록사업자는 시공자로서의 책임뿐만 아니라 자신의 귀책사유로 사업 추진이 불가능하게 되거나 지연됨으로 인하여 조합원에게 입힌 손해를 배상할 책임이 있다.

④ 리모델링주택조합은 그 구성원을 위하여 건설하는 주택을 그 조합원에게 우선 공급할 수 있으며, 설립신고한 직장주택조합에 대하여는 사업주체가 국민주택을 그 직장주택조합원에게 우선 공급할 수 있다.

⑤ 주택조합은 설립인가를 받은 날부터 2년 이내에 사업계획승인(사업계획승인 대상이 아닌 리모델링인 경우에는 법 제66조제2항에 따른 리모델링허가를 말한다)을 신청하여야 한다.

[16] 주택법령상 주택상환사채에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 주택상환사채를 상환할 때에는 주택상환사채권자가 원하면 주택상환사채의 원리금을 현금으로 상환할 수 있다.

② 주택상환사채는 기명증권으로 하되 액면 또는 할인의 방법으로 발행한다.

③ 주택상환사채의 상환기간은 3년을 초과할 수 없다. 이 경우 상환기간은 주택상환사채발행일부터 주택의 공급계약체결일까지의 기간으로 한다.

④ 지방공사가 발행하는 경우에는 금융기관 등에 보증을 받지 아니하고 발행할 수 있다.

⑤ 주택상환사채는 기명증권으로 하고, 채권자의 명의변경은 취득자의 성명과 주소를 사채원부에 기재하는 방법으로 하며, 취득자의 성명을 채권에 기재하지 아니하면 발행자 및 제3자에게 대항할 수 없다.

[17] 주택법령상 주택상환사채에 관한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 주택상환사채의 상환기간은 5년을 초과할 수 없다. 이 경우 상환기간은 주택상환사채발행일부터 주택의 공급계약체결일까지의 기간으로 한다.

② 주택상환사채를 발행하려는 자는 주택상환사채 발행계획을 작성하여 시·도지사의 승인을 얻어야 한다.

③ 주택상환사채는 무기명증권으로 하고, 사채권자의 명의변경은 취득자의 성명과 주소를 사채원부에 기록하는 방법으로 한다.

④ 주택상환사채의 발행에 관하여는 「주택법」보다 「상법」 중 사채발행에 관한 규정을 우선 적용한다.

⑤ 등록사업자의 등록이 말소된 경우에도 등록사업자가 발행한 주택상환사채의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.

[18] 주택법령상 주택상환사채에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 주택상환사채의 납입금은 주택건설자재의 구입을 위하여 사용할 수 있다.
② 주택상환사채는 무기명증권으로 한다.
③ 등록사업자의 등록이 말소된 경우에는 등록사업자가 발행한 주택상환사채의 효력도 소멸한다.
④ 등록사업자가 발행할 수 있는 주택상환사채의 규모는 최근 5년간의 연평균 주택건설 호수 이내로 한다.
⑤ 주택상환사채의 상환기간은 5년 이내로 한다.

[19] 주택법령상 주택건설사업계획의 승인 등에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 다른 법률에 따른 사업은 제외함)

① 주거전용 단독주택인 건축법령상 한옥인 경우 50호 이상의 건설사업을 시행하려는 자는 사업계획승인을 받아야 한다.
② 주택건설사업을 시행하려는 자는 전체 세대수가 600세대 이상의 주택단지를 공구별로 분할하여 주택을 건설 · 공급할 수 있다.
③ 사업주체는 공사의 착수기간이 연장되지 않는 한 주택건설사업계획의 승인을 받은 날부터 5년 이내에 공사를 시작하여야 한다.
④ 사업계획승인권자는 사업계획승인의 신청을 받았을 때에는 정당한 사유가 없으면 신청받은 날부터 60일 이내에 사업주체에게 승인 여부를 통보하여야 한다.
⑤ 사업계획승인의 조건으로 부과된 사항을 이행함에 따라 공사 착수가 지연되는 경우, 사업계획승인권자는 그 사유가 없어진 날부터 2년 범위에서 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.

[20] 주택법령상 주택건설사업에 대한 사업계획의 승인에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 지역주택조합은 설립인가를 받은 날부터 2년 이내에 사업계획승인을 신청하여야 한다.
② 사업주체가 승인받은 사업계획에 따라 공사를 시작하려는 경우 사업계획승인권자에게 신고하여야 한다.
③ 사업계획승인권자는 사업주체가 경매로 인하여 대지 소유권을 상실한 경우에는 그 사업계획의 승인을 취소하여야 한다.
④ 사업주체가 주택건설대지를 사용할 수 있는 권원을 확보한 경우에는 그 대지의 소유권을 확보하지 못한 경우에도 사업계획의 승인을 받을 수 있다.
⑤ 주택조합이 승인받은 총사업비의 10퍼센트를 감액하는 변경을 하려면 변경승인을 받아야 한다.

[21] 주택법령상 사업계획승인을 받은 사업주체에게 인정되는 매도청구권에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 주택건설대지에 사용권원을 확보하지 못한 건축물이 있는 경우 그 건축물은 매도청구의 대상이 되지 않는다.
② 사업주체는 매도청구일 전 60일부터 매도청구 대상이 되는 대지의 소유자와 협의를 진행하여야 한다.
③ 사업주체가 주택건설대지면적 중 100분의 90에 대하여 사용권원을 확보한 경우, 사용권원을 확보하지 못한 대지의 모든 소유자에게 매도청구를 할 수 있다.
④ 사업주체가 주택건설대지면적 중 100분의 80에 대하여 사용권원을 확보한 경우, 사용권원을 확보하지 못한 대지의 소유자 중 지구단위계획구역 결정고시일 10년 이전에 해당 대지의 소유권을 취득하여 계속 보유하고 있는 자에 대하여는 매도청구를 할 수 없다.
⑤ 사업주체가 리모델링주택조합인 경우 리모델링 결의에 찬성하지 아니하는 자의 주택에 대하여는 매도청구를 할 수 없다.

[22] 주택법령상 사용검사에 대한 다음 설명 중 바르지 못한 것은?

① 한국토지주택공사가 사업주체인 경우 시장·군수·구청장의 사용검사를 받아야 한다.
② 사업주체가 파산 등으로 주택건설사업을 계속할 수 없는 경우에는 해당 주택의 시공을 보증한 자(이하 "시공보증자"라 한다)가 잔여공사를 시공하고 사용검사를 받아야 한다.
③ 위 ②의 경우 시공보증자가 없거나 파산 등으로 시공을 할 수 없는 경우에는 입주예정자의 대표회의가 시공자를 정하여 잔여공사를 시공하고 사용검사를 받아야 한다.
④ 주택건설 사업계획승인의 조건이 이행되지 않은 경우에는 공사가 완료된 주택에 대하여 동별로 사용검사를 받을 수 있다.
⑤ 주택건설사업을 공구별로 분할하여 시행하는 내용으로 사업계획승인을 받은 경우 완공된 주택에 대하여 공구별로 사용검사를 받을 수 있다.

[23] 주택법령상 사용검사 후 매도청구에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 주택(복리시설을 포함)의 소유자들은 주택단지 전체 대지에 속하는 일부의 토지에 대한 소유권이전등기 말소 소송 등에 따라 사용검사(동별 사용검사를 포함)를 받은 이후에 해당 토지의 소유권을 회복한 실소유자에게 해당 토지를 시가(市價)로 매도할 것을 청구할 수 있다.
② 매도청구를 하려는 경우에는 해당 토지의 면적이 주택단지 전체 대지 면적의 5퍼센트 미만이어야 한다.

③ 주택의 소유자들은 위 ①에 따른 매도청구로 인하여 발생한 비용의 전부를 사업주체에게 구상(求償)할 수 있다.
④ 주택의 소유자들은 주택의 소유자 전체의 3분의 2 이상의 동의를 얻은 대표자를 선정하여 매도청구에 관한 소송을 제기할 수 있다.
⑤ 매도청구의 의사표시는 실소유자가 해당 토지소유권을 회복한 날부터 2년 이내에 해당 실소유자에게 송달되어야 한다.

[24] 주택법령상 주택의 공급에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 사업주체가 시장·군수·구청장의 입주자모집의 승인을 받으려는 경우에는 제60조에 따라 건설하는 견본주택에 사용되는 마감자재의 규격·성능 및 재질을 적은 마감자재 목록표와 견본주택의 각 실의 내부를 촬영한 영상물 등을 제작하여 승인권자에게 제출하여야 한다.
② 시장·군수·구청장은 받은 마감자재 목록표와 영상물 등을 사용검사가 있은 날부터 3년 이상 보관하여야 하며, 입주자가 열람을 요구하는 경우에는 이를 공개하여야 한다.
③ 사업주체가 마감자재 생산업체의 부도 등으로 인한 제품의 품귀 등 부득이한 사유로 인하여 사업계획승인 또는 마감자재 목록표의 마감자재와 다르게 마감자재를 시공·설치하려는 경우에는 당초의 마감자재와 같은 질 이상으로 설치하여야 한다.
④ 사업주체는 공급하려는 주택에 대하여 대통령령으로 정하는 내용이 포함된 표시 및 광고를 한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 표시 또는 광고의 사본을 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 시장·군수·구청장은 제출받은 표시 또는 광고의 사본을 사용검사가 있은 날부터 2년 이상 보관하여야 하며, 입주자가 열람을 요구하는 경우 이를 공개하여야 한다.
⑤ 관광특구에서 건설·공급하는 공동주택으로서 해당 건축물의 층수가 50층 이상이거나 높이가 150미터 이상인 경우 분양가상한제가 적용되지 않는다.

[25] 주택법령상 주택의 공급질서 교란행위에 해당하지 않는 것은?

① 주택상환사채의 증여
② 입주자저축증서의 매매 알선
③ 도시개발채권의 양도
④ 시장이 발행한 무허가건물확인서를 매매할 목적으로 하는 광고
⑤ 공공사업의 시행으로 인한 이주대책에 의하여 주택을 공급받을 수 있는 지위의 매매

[26] 주택법령상 분양가상한제 적용지역에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 분양가상한제 적용지역은 시·도지사가 지정할 수 있다.
② 시장·군수·구청장은 사업주체로 하여금 입주자 모집공고시 해당 지역에서 공급하는 주택이 분양가상한제 적용주택이라는 사실을 공고하게 하여야 한다.
③ 분양가상한제 적용 지역으로 지정하는 날이 속하는 달의 바로 전달부터 소급하여 12개월간의 아파트 분양가격상승률이 물가상승률의 1.5배를 초과한 지역에 분양가상한제 적용지역을 지정할 수 있다.
④ 분양가상한제적용직전월부터 소급하여 2개월간의 주택매매거래량이 전년 동기 대비 30퍼센트 이상 증가한 지역에 분양가상한제 적용지역을 지정할 수 있다.
⑤ 분양가상한제적용직전월부터 소급하여 주택공급이 있었던 3개월 동안 해당 지역에서 공급되는 주택의 월평균 청약경쟁률이 모두 10대 1을 초과하였거나 해당 지역에서 공급되는 국민주택규모 주택의 월평균 청약경쟁률이 모두 5대 1을 초과한 지역에 분양가상한제 적용지역을 지정할 수 있다.

[27] 주택법령상 투기과열지구에 관한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 국토교통부장관이 투기과열지구를 지정하거나 해제할 경우에는 미리 시·도지사의 의견을 듣고 그 의견에 대한 검토의견을 회신하여야 하며, 시·도지사가 투기과열지구를 지정하거나 해제할 경우에는 국토교통부장관과 협의하여야 한다.
② 투기과열지구로 지정된 지역의 시장·군수·구청장은 투기과열지구 지정 후 해당 지역의 주택가격이 안정되는 등 지정 사유가 없어졌다고 인정되는 경우에는 국토교통부장관 또는 시·도지사에게 투기과열지구 지정의 해제를 요청할 수 있다.
③ 국토교통부장관은 반기마다 주거정책심의위원회의 회의를 소집하여 투기과열지구로 지정된 지역별로 해당 지역의 주택가격 안정 여건의 변화 등을 고려하여 투기과열지구 지정의 유지 여부를 재검토하여야 한다.
④ 수도권의 투기과열지구안에서 주택의 입주자로 선정된 지위는 해당 주택의 입주자로 선정된 날부터 해당 주택에 대한 소유권이전등기일까지의 기간동안 입주자로 선정된 지위나 주택의 전매행위가 제한된다.
⑤ 투기과열지구에서 건설·공급되는 주택의 입주자로 선정된 지위는 세대원 전원이 해외로 이주하게 되어 한국토지주택공사의 동의를 받아 전매하는 경우에는 전매제한이 적용되지 않는다.

[28] 주택법령상 리모델링에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

① '대수선을 위한 리모델링'을 하려는 자는 시장·군수·구청장에게 안전진단을 요청하여야 하며, 안전진단을 요청받은 시장·군수·구청장은 해당 건축물의 증축 가능 여부의 확인 등을 위하여 안전진단을 실시하여야 한다.

② 리모델링주택조합의 설립인가를 받으려는 자는 인가신청서에 해당 주택소재지의 80 퍼센트 이상의 토지에 대한 토지사용승낙서를 첨부하여 관할 시장·군수 또는 구청장에게 제출하여야 한다.

③ 특별시장·광역시장 및 대도시의 시장은 관할구역에 대하여 리모델링 기본계획을 10년 단위로 수립하여야 하며, 5년마다 리모델링 기본계획의 타당성을 검토하여 그 결과를 리모델링 기본계획에 반영하여야 한다.

④ 수직증축형 리모델링의 경우 리모델링주택조합의 설립인가신청서에 당해 주택이 사용검사를 받은 후 10년 이상의 기간이 경과하였음을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

⑤ 공동주택의 입주자대표회의 또는 리모델링주택조합이 리모델링에 관하여 시장·군수·구청장의 허가를 받은 후 그 공사를 완료하였을 때에는 국토교통부장관의 사용검사를 받아야 한다.

[29] 주택법령상 분양가상한제가 적용되는 토지임대부 분양주택에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 토지임대부 분양주택 입주자의 거주의무기간은 10년이다.

② 토지임대부 분양주택의 건축물의 공용부분·부속건물 및 복리시설은 토지임대부 분양주택 건설사업을 시행하는 자와 분양받은 자들이 공유한다.

③ 토지임대부 분양주택의 분양가격은 건축비로 구성한다.

④ 토지임대부 분양주택의 입주자는 해당 주택의 최초 입주가능일부터 3년 이내에 입주하여야 한다.

⑤ 토지임대부 분양주택의 토지에 대한 임대차기간은 50년 이내로 한다.

[30] 주택법령상 토지임대부 분양주택에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 토지임대부 분양주택의 토지에 대한 임대차기간이 40년인 경우, 토지임대부 분양주택 소유자의 75퍼센트 이상이 계약갱신을 청구하면 40년이 넘는 기간을 임대차기간으로 하여 이를 갱신할 수 있다.

② 토지임대부 분양주택을 공급받은 자가 토지소유자와 임대차계약을 체결한 경우 해당 주택의 구분소유권을 목적으로 그 토지 위에 임대차기간 동안 전세권이 설정된 것으로 본다.

③ 토지소유자와 토지임대주택을 분양받은 자가 주택법령이 정하는 기준에 따라 토지임대료에 관한 약정을 체결한 경우, 토지소유자는 약정 체결 후 2년이 지나기 전에는 토지임대료의 증액을 청구할 수 없다.

④ 토지임대부 분양주택 입주자의 거주의무기간은 3년 이내이다.

⑤ 토지임대부 분양주택에 관하여 「주택법」에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 「민법」을 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 우선하여 적용한다.

수고하셨습니다.

서서히 기다리며 준비하는 자에겐....
"성공"이란 단어가 그리 어색하지 않다.

-합격만을 생각하는 명작공법-

[부동산공법] 37회 단원별모의고사 특강 - 8주차

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	5	4	4	1	2	5	2	4	4	5
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	2	3	4	4	4	4	5	1	5	3
문항	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	4	1	4	2	3	2	4	3	3	3

(제공-네이버까페 명작공법 http://cafe.naver.com/egongbub / 네이버밴드 공법합격단 https://band.us/@37gongbub)

[1] [정답] 5

⑤오피스텔, 노인복지주택 등은 준주택에 해당한다.

[2] [정답] 4

④ 주거전용면적 산정시 공동주택의 경우에는 외벽의 내부선을 기준으로 산정한 면적. 다만, 2세대 이상이 공동으로 사용하는 부분으로서 다음에 해당하는 공용면적을 제외하며, 이 경우 바닥면적에서 주거전용면적을 제외하고 남는 외벽면적은 공용면적에 가산한다.

1. 복도·계단·현관 등 공동주택의 지상층에 있는 공용면적
2. 지하층·관리사무소 등 그 밖의 공용면적

[3] [정답] 4

④ 주택에 딸린 자전거보관소는 부대시설에 해당한다.

[4] [정답] 1

① 폭 20m 이상인 일반도로라야 한다.

[5] [정답] 2

② 수도권을 제외한 도시지역이 아닌 읍 또는 면 지역은 1호 또는 1세대당 주거전용면적이 100제곱미터 이하인 주택을 말한다.

[6] [정답] 5

⑤ 하나의 건축물에는 도시형 생활주택과 그 밖의 주택을 함께 건축할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 예외로 한다.

㉠ 도시형 생활주택과 주거전용면적이 85제곱미터를 초과하는 주택 1세대를 함께 건축하는 경우
㉡ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」에 따른 준주거지역 또는 상업지역에서 아파트형 주택과 도시형 생활주택 외의 주택을 함께 건축하는 경우

[7] [정답] 2

② 준주택이란 주택 외의 건축물과 그 부속토지로서 주거시설로 이용 가능한 시설 등을 말하며, 그 종류는 기숙사, 노인복지주택, 다중생활시설, 오피스텔이 있다.

[8] [정답] 4

④ "세대구분형 공동주택"이란 공동주택의 주택 내부공간의 일부를 세대별로 구분하여 생활이 가능한 구조로 하되, 그 구분된 공간의 일부를 구분소유 할 수 없는 주택으로서 대통령령으로 정하는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 건설된 공동주택을 말한다

㉠법 제15조에 따른 사업계획의 승인을 받아 건설하는 공동주택의 경우 : 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것
㉮세대별로 구분된 각각의 공간마다 별도의 욕실, 부엌과 현관을 설치할 것
㉯하나의 세대가 통합하여 사용할 수 있도록 세대 간에 연결문 또는 경량구조의 경계벽 등을 설치할 것
㉰세대구분형 공동주택의 세대수가 해당 주택단지 안의 공동주택 전체 세대수의 3분의 1을 넘지 않을 것
㉱세대별로 구분된 각각의 공간의 주거전용면적(주거의 용도로만 쓰이는 면적) 합계가 해당 주택단지 전체 주거전용면적 합계의 3분의 1을 넘지 않는 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 주거전용면적의 비율에 관한 기준을 충족할 것
㉡「공동주택관리법」 제35조에 따른 행위의 허가를 받거나 신고를 하고 설치하는 공동주택의 경우 : 다음 각 목의 요건을 모두 충족할 것
㉮구분된 공간의 세대수는 기존 세대를 포함하여 2세대 이하일 것
㉯세대별로 구분된 각각의 공간마다 별도의 욕실, 부엌과 구분 출입문을 설치할 것
㉰세대구분형 공동주택의 세대수가 해당 주택단지 안의 공동주택 전체 세대수의 10분의 1과 해당 동의 전체 세대수의 3분의 1을 각각 넘지 않을 것. 다만, 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)이 부대시설의 규모 등 해당 주택단지의 여건을 고려하여 인정하는 범위에서 세대수의 기준을 넘을 수 있다.
㉱구조, 화재, 소방 및 피난안전 등 관계 법령에서 정하는 안전 기준을 충족할 것

[9] [정답] 4

④ 국토교통부장관은 등록사업자가 다음의 어느 하나에 해당하면 그 등록을 말소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 정지를 명할 수 있다. 다만, 1. 또는 5.에 해당하는 경우에는 그 등록을 말소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우
2. 등록기준에 미달하게 된 경우
3. 고의 또는 과실로 공사를 잘못 시공하여 공중(公衆)에게 위해(危害)를 끼치거나 입주자에게 재산상 손해를 입힌 경우
4. 위 4.의 결격사유의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 결격사유에 해당하는 사람이 있는 경우 6개월 이내에 그 임원을 다른 사람으로 임명한 경우에는 그러하지 아니하다.
5. 등록증의 대여 등을 한 경우

[10] [정답] 5

①,② 다음의 사업주체의 경우에는 국토교통부장관에게 등록할 필요가 없다.

㉠ 국가·지방자치단체
㉡ 한국토지주택공사
㉢ 지방공사
㉣ 공익법인
㉤ 주택조합(등록사업자와 공동으로 주택건설사업을 하는 주택조합만 해당한다)
㉥ 근로자를 고용하는 자(등록사업자와 공동으로 주택건설사업을 시행하는 고용자만 해당한다)

③ 등록사업자는 등록사항에 변경이 있으면 변경 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

④ 주택조합(세대수를 증가하지 아니하는 리모델링주택조합은 제외한다)이 그 구성원의 주택을 건설하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록사업자(지방자치단체·한국토지주택공사 및 지방공사를 포함한다)와 공동으로 사업을 시행할 수 있다.

[11] [정답] 2

② 모집주체가 주택조합의 조합원을 모집하기 위하여 광고를 하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다(법 제11조의 5 제1항, 영 제24조의 4 제1항).

㉠ "지역주택조합 또는 직장주택조합의 조합원 모집을 위한 광고"라는 문구
㉡ 조합원의 자격기준에 관한 내용
㉢ 주택건설대지의 사용권원 및 소유권을 확보한 비율
㉣ 그 밖에 조합원 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 다음의 내용
· 조합의 명칭 및 사무소의 소재지
· 조합원 모집 신고 수리일

[12] [정답] 3

① 신고하여야 한다.

② 주택을 마련하기 위하여 주택조합설립인가를 받으려는 자는 해당 주택건설대지의 80퍼센트 이상에 해당하는 토지의 사용권원 및 해당 주택건설대지의 15퍼센트 이상에 해당하는 토지의 소유권을 확보하여야 한다.

④ 사망으로 인한 결원을 충원하는 경우에는 조합원 수와 관계가 없다.

⑤ 변경된 경우에는 변경인가를 받아야 한다.

[13] [정답] 4

① 관할 시장·군수·구청장에게 신고하고, 공개모집의 방법으로 조합원을 모집하여야 한다.

② 시장·군수·구청장은 주택조합 또는 주택조합의 구성원이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주택조합의 설립인가를 취소할 수 있다. 즉 필요적 취소사유가 아니라 임의적 취소사유에 해당한다.

1.거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 설립인가를 받은 경우
2.제94조에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우

③ 85m² 이하의 주택을 1채만 소유한 경우에 조합원의 자격이 있다.

⑤ 조합원으로 추가모집되거나 충원되는 자가 조합원 자격 요건을 갖추었는지를 판단할 때에는 해당 조합 설립인가신청일을 기준으로 한다.

[14] [정답] 4

④주택단지 전체 구분소유자 및 의결권의 각 75퍼센트 이상의 동의와 각 동별 구분소유자 및 의결권의 각 50퍼센트 이상의 동의를 받아야 하며, 동을 리모델링하는 경우에는 그 동의 구분소유자 및 의결권의 각 75퍼센트 이상의 동의를 받아야 한다.

[15] [정답] 4

④ 주택조합(리모델링주택조합은 제외한다)은 그 구성원을 위하여 건설하는 주택을 그 조합원에게 우선 공급할 수 있으며, 설립신고한 직장주택조합에 대하여는 사업주체가 국민주택을 그 직장주택조합원에게 우선 공급할 수 있다.

[16] [정답] 4

④ 한국토지주택공사와 등록사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 주택으로 상환하는 사채(“주택상환사채”)를 발행할 수 있다. 따라서 지방공사는 발행자에 해당하지 않는다.

[17] [정답] 5

① 주택상환사채의 상환기간은 3년을 초과할 수 없다.
② 국토교통부장관의 승인을 얻어야 한다.
③ 기명증권으로 발행한다.
④「주택법」에 규정한 것 외에는「상법」중 사채발행에 관한 규정을 적용한다.

[18] [정답] 1

② 주택상환사채는 기명증권으로 한다.
③ 등록사업자의 등록이 말소된 경우에도 등록사업자가 발행한 주택상환사채의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.
④ 등록사업자가 발행할 수 있는 주택상환사채의 규모는 최근 3년간의 연평균 주택건설 호수 이내로 한다.
⑤ 주택상환사채의 상환기간은 3년 이내로 한다.

[19] [정답] 5

⑤ 1년 범위에서 공사의 착수기간을 연장할 수 있다.

[20] [정답] 3

③ 사업계획승인권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사업계획의 승인을 취소(2. 또는 3.에 해당하는 경우「주택도시기금법」제26조에 따라 주택분양보증이 된 사업은 제외한다)할 수 있다(법 제16조 제3항). 즉 임의적 취소사유에 해당한다.

1.사업주체가 공사착수기간(최초로 공사를 진행하는 공구 외의 공구는 제외한다)을 위반하여 공사를 시작하지 아니한 경우
2.사업주체가 경매·공매 등으로 인하여 대지소유권을 상실한 경우
3.사업주체의 부도·파산 등으로 공사의 완료가 불가능한 경우

⑤의 경우 승인받은 사업계획을 변경하려면 사업계획승인권자로부터 변경승인을 받아야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 다음의 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다(법 제15조 제4항, 규칙 제13조 제5항). 다만, ㉠·㉢ 및 ㉤은 사업주체가 국가, 지방자치단체, 한국토지주택공사 또는 지방공사인 경우로 한정한다.

㉠ 총사업비의 20퍼센트의 범위에서의 사업비 증감
㉡ 건축물이 아닌 부대시설 및 복리시설의 설치기준 변경으로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 변경
가. 해당 부대시설 및 복리시설 설치기준 이상으로의 변경일 것
나. 위치변경(건축설비의 위치변경은 제외한다)이 발생하지 아니하는 변경일 것
㉢ 대지면적의 20퍼센트의 범위에서의 면적 증감
㉣ 세대수 또는 세대당 주택공급면적을 변경하지 아니하는 범위에서의 내부구조의 위치나 면적 변경(사업계획승인을 받은 면적의 10퍼센트 범위에서의 변경으로 한정한다)
㉤ 건축물의 설계와 용도별 위치를 변경하지 아니하는 범위에서의 건축물의 배치조정 및 주택단지 안 도로의 선형변경

[21] [정답] 4

① 건축물을 포함한다.
② 3개월 이상 협의를 하여야 한다.
③ 주택건설대지면적의 95퍼센트 이상의 사용권원을 확보한 경우라야 한다.
⑤ 리모델링의 허가를 신청하기 위한 동의율을 확보한 경우 리모델링 결의를 한 리모델링주택조합은 그 리모델링 결의에 찬성하지 아니하는 자의 주택 및 토지에 대하여 매도청구를 할 수 있다.

[22] [정답] 1

①국가 또는 한국토지주택공사가 사업주체인 경우에는 국토교통부장관에게 사용검사를 받아야 한다.

[23] [정답] 4

④ 주택의 소유자 전체의 4분의 3 이상의 동의라야 한다.

[24] [정답] 2

② 시장·군수·구청장은 받은 마감자재 목록표와 영상물 등을 제49조 제1항에 따른 사용검사가 있은 날부터 2년 이상 보관하여야 하며, 입주자가 열람을 요구하는 경우에는 이를 공개하여야 한다.

[25] [정답] 3

③ 누구든지 이 법에 따라 건설·공급되는 주택을 공급받거나 공급받게 하기 위하여 다음의 어느 하나에 해당하는 증서 또는 지위를 양도·양수(매매·증여나 그 밖에 권리 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속·저당의 경우는 제외한다) 또는 이를 알선하거나 양도·양수 또는 이를 알선할 목적으로 하는 광고를 하여서는 아니 된다.

누구든지 이 법에 따라 건설·공급되는 주택을 공급받거나 공급받게 하기 위하여 다음의 어느 하나에 해당하는 증서 또는 지위를 양도·양수(매매·증여나 그 밖에 권리 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속·저당의 경우는 제외한다) 또는 이를 알선하거나 양도·양수 또는 이를 알선할 목적으로 하는 광고를 하여서는 아니 된다.
㉠ 주택조합원의 지위 ㉡ 입주자저축 증서
㉢ 주택상환사채
㉣ 그 밖에 주택을 공급받을 수 있는 증서 또는 지위로서 대통령령으로 정하는 다음의 것

ⓐ 시장·군수·구청장이 발행한 무허가건물확인서·건물철거예정증명서 또는 건물철거확인서
ⓑ 공공사업의 시행으로 인한 이주대책에 의하여 주택을 공급받을 수 있는 지위 또는 이주대책대상자확인서

따라서 도시개발채권은 주택을 공급받는 지위에 해당하지 않기 때문에 그 채권의 양도는 주택의 공급 질서 교란행위에 해당하지 않는다.

[26] [정답] 2

① 분양가상한제 적용지역은 국토교통부장관이 지정한다.
③ 분양가상한제 적용 지역으로 지정하는 날이 속하는 달의 바로 전달("분양가상한제적용직전월")부터 소급하여 12개월간의 아파트 분양가격상승률이 물가상승률(해당 지역이 포함된 시·도 소비자물가상승률을 말한다)의 2배를 초과한 지역이라야 한다.
④ 분양가상한제적용직전월부터 소급하여 3개월간의 주택매매거래량이 전년 동기 대비 20퍼센트 이상 증가한 지역 지역에 분양가상한제 적용지역을 지정할 수 있다.
⑤ 분양가상한제적용직전월부터 소급하여 주택공급이 있었던 2개월 동안 해당 지역에서 공급되는 주택의 월평균 청약경쟁률이 모두 5대 1을 초과하였거나 해당 지역에서 공급되는 국민주택규모 주택의 월평균 청약경쟁률이 모두 10대 1을 초과한 지역이라야 한다.

[27] [정답] 4

④ 투기과열지구에서 건설·공급되는 주택 : 해당 주택의 입주자로 선정된 날부터
다음 각 목의 구분에 따른 기간동안 전매행위가 제한된다.
가. 수도권: 3년
나. 수도권 외의 지역: 1년

[28] [정답] 3

①증축하는 리모델링("증축형 리모델링")을 하려는 자는 시장·군수·구청장에게 안전진단을 요청하여야 하며, 안전진단을 요청받은 시장·군수·구청장은 해당 건축물의 증축 가능 여부의 확인 등을 위하여 안전진단을 실시하여야 한다.
② 리모델링주택조합의 경우에는 토지의 사용승낙서가 필요하지 않다.
④ 증축을 위한 리모델링인 경우 당해 주택이 사용검사를 받은 후 15년(15년 이상 20년 미만의 연수 중 시·도 조례가 정하는 경우 그 연수) 이상의 기간이 경과하였음을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.
⑤ 시장·군수·구청장의 사용검사를 받아야 한다.

[29] [정답] 3

① 토지임대부 분양주택 입주자의 거주의무기간은 5년이다.
② "토지임대부 분양주택"이란 토지의 소유권은 제15조에 따른 사업계획의 승인을 받아 토지임대부 분양주택 건설사업을 시행하는 자가 가지고, 건축물 및 복리시설 등에 대한 소유권[건축물의 전유부분에 대한 구분소유권은 이를 분양받은 자가 가지고, 건축물의 공용부분·부속건물 및 복리시설은 분양받은 자들이 공유한다]은 주택을 분양받은 자가 가지는 주택을 말한다.
④ 토지임대부 분양주택의 입주자는 해당 주택의 최초 입주가능일에 입주하여야 한다.
⑤ 토지임대부 분양주택의 토지에 대한 임대차기간은 40년 이내로 한다.

[30] [정답] 3

① 토지임대부 분양주택의 토지에 대한 임대차기간은 40년 이내로 한다. 이 경우 토지임대부 분양주택 소유자의 75퍼센트 이상이 계약갱신을 청구하는 경우 40년의 범위에서 이를 갱신할 수 있다.
② 토지임대부 분양주택을 공급받은 자가 토지소유자와 임대차계약을 체결한 경우 해당 주택의 구분소유권을 목적으로 그 토지 위에 임대차기간 동안 지상권이 설정된 것으로 본다.
④토지임대부 분양주택 입주자의 거주의무기간은 5년이내이다.
⑤ 토지임대부 분양주택에 관하여 주택법에서 정하지 아니한 사항은「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」,「민법」 순으로 적용한다.

수고하셨습니다.

서서히 기다리며 준비하는 자에겐....
"성공"이란 단어가 그리 어색하지 않다.

-합격만을 생각하는 명작공법-